

1503242-63.2021.8.26.0548

Classe: Inquérito Policial

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Abelardo de Azevedo Silveira

Comarca: Campinas

Foro: Foro de Campinas

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 20/07/2022

... - Assunto

Inquérito Policial - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência - 2282284/2021 - DEL.SEC.2ª CAMPINAS-PLANTÃO, 20853972 - DEL.SEC.2ª CAMPINAS-PLANTÃO, 3301/21/942 - DEL.SEC.2ª CAMPINAS-PLANTÃO, 2282284 - ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Campinas

Foro de Campinas

2ª Vara Criminal

Av. Francisco Xavier de Arruda Camargo nº 300, bloco A, 2º andar, sala 215, Jd.

Santana - CEP 13088-653, Fone: (19) 2101-3352, Campinas-SP - E-mail:

Campinas2cr@tjsp.jus.br

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

TERMO DE AUDIÊNCIA

Processo Digital nº:

1503242-63.2021.8.26.0548 controle:2021/001135

Classe - Assunto

Inquérito Policial - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência - 2282284/2021 - DEL.SEC.2ª CAMPINAS-PLANTÃO, 20853972 - DEL.SEC.2ª CAMPINAS-PLANTÃO, 3301/21/942 - DEL.SEC.2ª CAMPINAS-PLANTÃO, 2282284 - 2ª ENTORPECENTES-DEIC-DEINTER 2, 3301/21/942 - 2ª ENTORPECENTES-DEIC-DEINTER 2

Autor:

Justiça Pública

Averiguado:

CLAUDECIR ALVES DA COSTA e outro

Vítima:

SAÚDE PÚBLICA

Aos 20 de julho de 2022, às 16 horas, na sala virtual de audiências da 2ª Vara Criminal do Foro de Campinas, Comarca de Campinas, Estado de São Paulo, sob a presidência do(a) MM. Juiz(a) de Direito Dr(a). Abelardo de Azevedo Silveira, comigo Escrevente Técnico Judiciário ao final nomeada, teve início a audiência de transação penal nos autos nº 2021/001135, em que a Justiça Pública move ao autor do fato PAULO HENRIQUE DE ANDRADE. Apregoadas as partes compareceu a Dra. Marcela Scanavini Bianchini, DD. Promotora de Justiça, presente o autor do fato, presente

sua Defensora Dra. Mariana Zakia Cavalcanti, Defensora Pública. Esta audiência foi realizada por meio virtual conforme o Provimento CSM nº 2.651/22 e os Comunicados CG 208/22 e 284/20.

Iniciados os trabalhos, pelo Ministério Público foi proposta, e aceita pelo autor do fato e sua defensora, a aplicação de pena restritiva de direitos consistente na frequência em 15 (quinze) reuniões do Narcóticos Anônimos – N.A. no prazo de 60 (sessenta) dias, conforme gravação no Software Microsoft Teams, importada no sistema SAJ, sendo realizado em arquivo único, conforme o que dispõe o artigo 405, §1º, do CPP e item 12 do Comunicado CG nº 284/2020. Em seguida, pelo MM. Juiz de Direito foi deliberado o seguinte: "Tendo em vista que a proposta de transação penal foi regularmente aceita pelo autor do fato PAULO HENRIQUE DE ANDRADE e sua Defensora, aplico-lhe, nos termos do artigo 76, § 4º da Lei 9099/95, a pena restritiva de direitos consistente em: frequência em 15 (quinze) reuniões do Narcóticos Anônimos no prazo de 60 (sessenta) dias, dentre os que constam da lista anexa ao Termo, apresentando comprovação. O autor do fato deverá levar consigo o certificado de presença anexo que será preenchido pelo Coordenador da reunião). O descumprimento da proposta pelo autor do fato implicará em rescisão da transação e prosseguimento do feito. No mais, certifico que foram dispensadas as assinaturas das partes, o presente é assinado, nos termos do artigo 5º, §1º, inciso I e artigo 6º da Resolução nº 551/2001 do Órgão Especial do Tribunal de Justiça de São Paulo, saindo os presentes cientes de todo o conteúdo deste termo, bem como de eventuais depoimentos em separado, salientando-se que houve, por parte de todos, a leitura na íntegra dos atos. NADA MAIS. Lido e achado conforme vai devidamente assinado pelo MM Juiz de Direito. Eu, SCC, Escrevente Técnico Judiciário, digitei.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA

Obs: Cópia do comprovante de frequência nas reuniões deverá: ser apresentado em Cartório da 2º Vara Criminal (bloco D, salas 1 e 2), peticionado nos autos através do Defensor ou encaminhado para o seguinte e-mail: campinas2cr@tjsp.jus.br – fone (19)2101-3351.

#### CERTIFICADO DE PRESENCAS

Prezado assistido,

Não temos interesse nos motivos que o trouxeram a esta reunião. Cooperamos com diversas instituições e em relação à forma como elas tratam, as regras e leis que são regidas, Narcóticos Anônimos (NA) não mantem opiniões. Lembrando que NA está inserido na sociedade e por este motivo respeita as legislações vigentes.

As instituições com as quais cooperamos estão cientes de nossas diretrizes. Nossa relação é de cooperação e honestidade.

A nossa cooperação com as diversas instituições da sociedade se dá através da sua presença física em nossas reuniões e através da sua solicitação do certificado de presença.

A honestidade em nossa cooperação se dá ao informarmos os dias e horários de entrada e saída em nossas reuniões, não temos nenhum tipo de vínculo com tempo ou acúmulo dele, nossas informações são somente do dia com sua presença e nada mais. Ser membro ou não, não o diferencia, pois está é uma situação de escolha e concordância sua e refere-se a uma situação na sociedade que necessita de certificação de presença. Este certificado significa apenas que você esteve em uma reunião nossa.

Você, que é membro, entenda que você deverá, ao chegar, solicitar o seu certificado de presença para os devidos fins, sendo de sua exclusiva responsabilidade esta

solicitação. Ressaltamos que nosso compromisso é de cooperação e honestidade e diante disso informaremos na certidão o dia e horário exato de sua permanência, por tanto não somos vigilantes de sua vinda ou ida, inclusive não mantemos nenhum registro interno de presença.

Em sua primeira reunião encaminhado chegue 10 (dez) minutos antes para obter a informação de como funciona a certificação da presença no grupo, caso chegue e a reunião já tenha começado entre em silêncio, coloque na mesa do coordenador da reunião o formulário e aguarde até término daquela.

Em nossas reuniões há um momento de colaboração financeira, onde somente os membros participam, favor se abster pois não aceitamos colaboração de outros que não sejam membros.

Não formamos opiniões sobre quem tem ou não problemas com drogas, mas caso você se identifique sinta-se à vontade para fazer parte, assim como, caso não tenha, seja bem-vindo e torne-se um multiplicador de nossa mensagem.

Pessoas que não são membros de NA não fazem o uso da palavra em nossas reuniões; apenas escutam em silêncio.

As partilhas escutadas nas reuniões são experiências e opiniões pessoais dos membros de NA e, portanto, não representam a opinião de NA.

As Reuniões de NA acontecem dentro dos Grupos em horários e locais pré-determinados, fora destes limites NA não tem responsabilidade.

A todos os presentes na reunião pedimos que preservem o anonimato pessoal de cada membro e pedimos, ainda, que ao sair não os identifique como membro de NA para outras pessoas.

Assistido (nome completo):\_\_\_\_\_

Estou ciente e de acordo com as diretrizes contidas acima.

CERTIFICADO DE PRESENÇAS EM REUNIÃO DE NARCÓTICOS ANÔNIMOS